

시정요구

제 목 직장복귀지원금 신청 업무 불철저

소 관 부 서(기관) ○○본부, ◇◇◇◇원

조 치 부 서(기관) ○○본부, ◇◇◇◇원

내 용

1. 업무 개요

공사(公社)는 「산재보험법」(이하 “「산재보험법」”이라 한다)에 따라 산재보험료 납부 등 관련 업무를 수행하고 있다.

2. 판단 기준

「산재보험법」 제72조(직업재활급여) 및 제75조(직장복귀지원금 등)에 따르면 업무상 재해가 발생한 사업장에 복귀한 장애급여자에 대해 사업주가 고용을 유지할 경우에는 직장복귀지원금을 지급받을 수 있다.

그리고 직장복귀지원금은 「같은 법 시행령」 제70조(직장복귀지원금 등의 지급요건 등)에 따라 사업주가 6개월 이상 고용을 유지하고 그에 따른 임금을 지급한 경우 보전받을 수 있고, 그 금액과 기간은 「산재보험법」 제75조(직장복귀지원금 등)에 따라 고용노동부가 고시하는 범위에서 12개월 이내로 지급받도록 되어 있다.

따라서 산재보험 업무를 담당하는 부서는 업무상 재해가 발생한 직원이 요양을 종결하고 공사에 복귀할 경우에는 직장복귀지원금 지급대상에 해당하는지 여부를 확인하여 지원금을 신청하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 ○○본부와 ◇◇◇◇원은 2022. 8. 26. 감사일 현재 산업재해가 발생한 직원 중 직장복귀지원금 신청이 가능한 직원이 있음에도 직장복귀지원금을 신청하지 않았다.

직장복귀지원금은 「산재보험법」 제112조(시효)에 따라 3년간 권리 행사가 가능하기 때문에 ○○본부와 ◇◇◇◇원은 요양종결일부터 3년이 지나 소멸시효가 완성되기 전 관할 근로복지공단에 직장복귀지원금을 청구할 필요가 있다.

관련부서(기관) 의견 ○○본부와 ◇◇◇◇원은 감사결과를 수용하면서 별다른 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항

○○본부장과 ◇◇◇◇원장은

미신청한 직장복귀지원금을 근로복지공단에 신청하시기 바랍니다.(시정)